

1011971-47.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: DANIEL LUIZ MAIA SANTOS

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... que os eventos cobertos são o roubo e o furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo.

Com efeito, a cláusula de cobertura securitária, inserida no instrumento de contrato celebrado entre as partes, está assim redigida de modo claro:

Furto Qualificado: Entende-se por Furto Qualificado o ato de subtração de coisa alheia móvel, qualificado, dentre as hipóteses do art. ...

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1011971-47.2022.8.26.0566

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Leandro Silva Rosa Rocha

Requerido:

Zurich Brasil Companhia de Seguros (Qbe Brasil Seguros S/a)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LUIZ MAIA SANTOS

Vistos.

O pedido comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de outras provas, haja vista o teor das alegações das partes e documentos apresentados, que bastam para a pronta solução do litígio.

Cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária, fundada em contrato de seguro, relacionada a furto de um notebook, objetivando o pagamento de R\$ 4.199,00. Em análise à apólice do seguro contratado (fls. 27/28), verifica-se que os eventos cobertos são o roubo e o furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo.

Com efeito, a cláusula de cobertura securitária, inserida no instrumento de contrato celebrado entre as partes, está assim redigida de modo claro:

Furto Qualificado: Entende-se por Furto Qualificado o ato de subtração de coisa alheia móvel, qualificado, dentre as hipóteses do art. 155 do Código Penal, unicamente nos casos de destruição ou rompimento de obstáculo para subtração da coisa (Produto/Bem) (fl. 15).

No caso concreto, o autor afirma que uma pessoa desconhecida adentrou o prédio onde estava hospedado, escalando-o até chegar à sacada do primeiro andar. Ato contínuo, entrou no apartamento e furtou o notebook.

Assim, verifica-se que o crime ocorrido não se subsume a nenhuma das hipóteses de cobertura.

Isso porque, apesar de o furto ter se realizado mediante escalada, qualificadora prevista pelo artigo 155 Código Penal, para efeito do contrato celebrado entre as litigantes e para fins de indenização securitária, estipulou-se apenas a qualificadora do furto prevista no inciso I, § 4º, do artigo 155 do Código Penal, qual seja, se a subtração da coisa envolver o rompimento ou destruição de

obstáculo, o que à evidência não ocorreu.

Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO RESIDENCIAL – Condições gerais do seguro que prevê, expressamente, a cobertura de roubo ou furto qualificado – Conjunto probatório insuficiente para comprovar a ocorrência de furto mediante arrombamento – Ausência de cobertura nos termos postulados pelo autor (art. 775/760, do Código Civil) – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006133-62.2015.8.26.0019; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019).

SEGURO RESIDENCIAL. Pretensão à reparação dos danos decorrentes do furto de televisão e notebook. Insurgência contra sentença de improcedência. Manutenção. Exclusão expressa e clara acerca de cobertura no caso de furto com uso de chave falsa e sem arrombamento. Dever de informação observado. Limitação contratual. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000233-98.2015.8.26.0019; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2018; Data de Registro: 20/02/2018).

E também julgado de colendo Colégio Recursal:

Recurso inominado – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Direito do Consumidor – Autora, ora recorrente, que contratou seguro contra roubo, furto qualificado por rompimento de obstáculo e quebra accidental do seu aparelho smartphone com a empresa ré, ora recorrida, que se negou a pagar-lhe a indenização ajustada após a subtração do bem, sob a alegação de ausência de cobertura – R. sentença que julgou improcedente o pedido – Recurso inominado que aduz a cobertura do evento danoso e que requer a condenação da recorrida no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$ 1.094,00 (mil e noventa e quatro reais) e por danos morais no importe de R\$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais) – Subtração do bem segurado sem violência ou grave ameaça contra pessoa e sem rompimento de obstáculo. Furto simples não coberto – Pacta sunt servanda (os contratos devem ser cumpridos) – Ausência de cobertura – Pedido bem julgado improcedente pelo r. decisum – A apólice a fls. 26 prevê que apenas o roubo, o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo ou a quebra accidental do smartphone garantido estão cobertos pelo seguro contratado, que expressamente excluiu a hipótese de furto simples, como é o caso dos autos. A subtração do bem das mãos da recorrente, sem o emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça, como relatado no boletim de ocorrência a fls. 29/30, caracteriza a prática de furto simples, que foi expressamente excluído da cobertura securitária. Ainda que eventualmente configurado furto qualificado mediante destreza, de igual forma não haveria que se cogitar da sua cobertura, porquanto o contrato firmado limitou-se a indenizar tão somente o furto qualificado mediante rompimento de obstáculo – Verificada a ausência de cobertura, o pedido foi adequadamente julgado improcedente pelo juízo a quo – R. sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso desprovido". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1012973-60.2020.8.26.0004; Relator (a): Fernanda Mendes Simões Colombini; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/05/2021; Data de Registro: 27/05/2021).

Outrossim, ainda que o furto tenha ocorrido mediante escalada, a ausência de cobertura é objeto de cláusula expressa e a boa-fé objetiva contratual foi observada, tendo em vista que os termos da avença foram devidamente informados ao contratante, que declarou ciência e anuência.

O contrato de seguro está em conformidade com o que dispõe o artigo 757 do Código Civil, não sendo obrigada a seguradora a cobrir riscos que não estavam estipulados na apólice, inclusive pelo caráter restritivo da interpretação do contrato aqui discutido.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem ônus sucumbenciais a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de interposição de recurso inominado, o valor do preparo deve corresponder a 1% sobre o valor atualizado da causa, desde a data da propositura até o recolhimento, somado a 4% sobre o valor atualizado da condenação, se houver, ou 4% sobre o valor atualizado da causa, desde o ajuizamento, sempre observado o mínimo de cinco UFESPs para cada parcela, nos termos do artigo 4º, § 2º, da Lei nº 11.608/2003 e artigo 698 das NSCGJSP, além das despesas dispensadas em primeiro grau, tais como as postais com citações e intimações e as diligências dos oficiais de justiça, dentre outras, na forma do artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

Publique-se e intimem-se.

São Carlos, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA